

यातना_सम्बन्धी_क्षतपूरति_ऐन_२०५३

English title: Torture Related Compensation Act, 1996

यातना सम्बन्धी क्षतपूरति ऐन, २०५३ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०४३ । १ । ३ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६६ । १० । ७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । २०४३ सालको ऐन नं. १४ । थुनामा रहँदा यातना दिएको व्यक्तिलाई क्षतपूरतिदिनि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : अनुसन्धान, तहककात वा पुरपक्षको सलिसलामा वा अरु कुनै कसिमिले थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिएको वा नरिमम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरे बापत क्षतपूरतिदिनि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पच्चीसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “यातना सम्बन्धी क्षतपूरति ऐन, २०४३” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “यातना” भन्नाले अनुसन्धान, तहककात वा पुरपक्षको सलिसलामा वा अरु कुनै कसिमिले थुनामा रहेको व्यक्तिलाई दिएको शारीरिक वा मानसिक यातना सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नजिसँग गरिएको नरिमम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारलाई समेत जनाउँछ । (ख) “पीडति व्यक्ती” भन्नाले यातना पाउने व्यक्तिसम्झनु पर्छ । ३. यातना दिने नहुने : (१) अनुसन्धान, तहककात वा पुरपक्षको सलिसलामा वा अरु कुनै कसिमिले थुनामा रहेको कुनै पनव्यक्तिलाई यातना दिनु हुँदैन । स्पष्टीकरण : यस उपदफाको प्रयोजनको लागि “थुनामा रहेको” भन्ने शब्दले प्रचलित कानून बमोजमि हरिसतमा रहेको अवस्थालाई समेत जनाउँछ । (२) कुनै पनव्यक्तिलाई थुनामा राख्दा र छोड्दा सम्भव भएसम्म सरकारी सेवामा रहेका चकित्सक र चकित्सक उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा सम्बन्धित अधिकारी आफैले नजिको शारीरिक स्थितिको जाँच गरी गराई सोको अभिलेख खडा गरी राख्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस उपदफाको प्रयोजनको लागि “चकित्सक” भन्नाले सरकारी सेवामा रहेको डाक्टर, कवरिज, हेल्थ असिस्टेन्ट, अ.हे.ब. वा वैद्य समेतलाई सम्झनुपर्छ । (३) उपदफा (२) मा उल्लेखित शारीरिक वा मानसिक स्थितिको जाँच सम्बन्धी प्रतविदनको एक प्रतिसम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पठाउनु पर्नेछ । ४. क्षतपूरति दिने : नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारीले कुनै व्यक्तिलाई यातना दिएको ठहरेमा पीडति व्यक्तिलाई यस ऐन बमोजमिको क्षतपूरति दिनेछ । ५. उजुरी दिने सक्ने : (१) पीडति व्यक्तिले आफूलाई यातना दिएको मतिले वा थुनाबाट मुक्त भएको मतिले ३५ दिनभित्र क्षतपूरतिको माग दाबी गरी आफू थुनामा रहेको जिल्लाको जिल्ला अदालतमा उजुरी दिने सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पीडति व्यक्तिको मृत्यु भएको अवस्थामा वा अन्य कुनै कारणबाट पीडति व्यक्ती आफैले उजुरी दिने नसक्ने अवस्था भएमा त्यसको कारण खोली नजिको परिवारको उमेर पुगेको कुनै व्यक्ती वा नजिको कानून व्यवसायीले उपदफा (१) बमोजमि उजुरी दिने सक्नेछ । (३) थुनामा रहेको व्यक्तिलाई यातना दिएको छ भन्ने लागेमा नजिको परिवारको उमेर पुगेको कुनै व्यक्ती वा नजिको कानून व्यवसायीले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा नविदन दिने सक्नेछ ।

यस्तो नविदन परेकोमा अदालतले तीन दिनभित्र थुनामा रहेको व्यक्तिको शारीरिक वा मानसिक जाँच गराउन आदेश दिने सक्नेछ । यसरी जाँच गर्दा उपचार गर्नु पर्ने भएमा नेपाल सरकारको तर्फबाट उपचार गराइनेछ । (४) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि दिने उजुरीमा यथासंभव देहायका कुराहरु समेत खुलाउनु पर्नेछ :- । (क) थुनामा परेको कारण र थुनामा बतिएको अवधि । (ख) थुनामा रहँदा दिएको यातनाको विवरण । (ग) यातना दिएको कारणबाट पुग्न गएको क्षतिको विवरण । (घ) दाबी गरेको क्षतपूरतिको रकम । (ङ) दाबी प्रमाणित गर्न सहायक हुने अरु कुनै व्यहोरा । ६. उजुरीमा कारबाही र क्षतपूरति: (१) दफा ५ बमोजमि परेको उजुरीको सम्बन्धमा जिल्ला अदालतले संक्षिप्त कार्यवधि ऐन, २०२८ बमोजमिको कार्यवधि अपनाई कारबाही गर्नेछ र त्यस्तो उजुरीको व्यहोरा ठीक ठहरेमा पीडति व्यक्तिलाई नेपाल सरकारबाट एकलाख रुपैयाँसम्म क्षतपूरतिभराई दिने नरिणय गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कारबाही गर्दा बदनयित चिताई उजुरी दिएको ठहरेमा जिल्ला अदालतले त्यस्तो उजुरी दिने व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । ७. यातना दिने कार्यमा संलग्न व्यक्ती उपर कारबाही : यस ऐन बमोजमि यातना दिएको ठहरेमा जिल्ला अदालतले त्यस्तो यातना दिने सरकारी कर्मचारीलाई प्रचलित कानून बमोजमि विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित नकियालाई आदेश दिनेछ । ८. क्षतपूरतिको रकम निर्धारण : दफा ६ को उपदफा (१) को प्रयोजनको नमित्त क्षतपूरतिको रकम निर्धारण गर्दा देहायका कुराहरुलाई ध्यानमा राखी निर्धारण गर्नु पर्नेछ:- । (क) पीडति व्यक्तिलाई पर्न गएको शारीरिक वा मानसिक क्षत वा पीडा र त्यसको गम्भीरता । (ख) शारीरिक वा मानसिक क्षतिको कारण पीडति व्यक्तिको आय आर्जन गर्ने क्षमता हुन गएको ह्रास । (ग) उपचार हुन नसक्ने कसिमिको शारीरिक वा मानसिक क्षति पुगेकोमा पीडति व्यक्तिको उमेर र नजिको पारिवारिक दायित्व । (घ) उपचार हुन सक्ने कसिमिको क्षति भएकोमा उपचार गराउन लाग्ने अनुमानित खर्च । (ङ) यातनाको कारणबाट पीडति व्यक्तिको मृत्यु भएकोमा नजिको आमदानीमा आश्रति नजिको परिवारका सदस्यहरुको सङ्ख्या र तनीहरुको जीविकोपार्जनको नमित्त आवश्यक पर्ने न्यूनतम खर्च । (च) पीडति व्यक्तिले दाबी गरेका कुराहरु मध्ये उचित र उपयुक्त देखिएका कुराहरु । ९. नरिणयको कार्यान्वयन : (१) पीडति व्यक्तिलाई क्षतपूरतिदिनि सम्बन्धमा अन्तमि नरिणय भएपछि त्यस्तो

नरिणयको सूचना पाएको मतिलि एक वर्षभत्तिर पीडति व्यक्त्वा नजिको मृत्यु भएकोमा नजिको नजकिको हकवालाले क्षतपूरतको रकम पाउन पीडति व्यक्त् थुनामा रहेको जल्लिाको प्रमुख जल्लिा अधिकारी समक्ष क्षतपूरतदिनि सम्बन्धमा जल्लिा अदालतबाट भएको नरिणयको प्रतलिपि सहति नविदन दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको नविदन प्राप्त भएको मतिलि पैतीस दनिभत्तिर प्रमुख जल्लिा अधिकारीले नविदकलाई क्षतपूरतको रकम दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको म्यादभत्तिर नविदन नदएिमा क्षतपूरतको रकम पाउने छैन ।